

1500393-50.2021.8.26.0312

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... nos autos nº 0000620-37.2009.8.26.0312 (tráfico), fls. 69/81. Registro ainda a atenuante da confissão espontânea. Promovo a compensação entre uma das agravantes e a atenuante. Em decorrência da segunda agravante, promovo aumento de um oitavo calculado sobre a pena mínima cominada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial de cumprimento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá-SP - cep 11800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500393-50.2021.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500393-50.2021.8.26.0312

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2251633/2021 - DEL.POL.JUQUIA, 14647264 - DEL.POL.JUQUIA, 902/21/105 -

DEL.POL.JUQUIA, 2251633 - DEL.POL.JUQUIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

FERNANDO DA SILVA foi processado como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06 c/c artigo 61, II, "e" do Código Penal porque, em tese, no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 08h00min, na Rua Professor Francisco A. Do Amaral, 455, Vila Sanches, nesta cidade e Comarca de Juquiá, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei 11.340/06 em favor de sua ascendente e vítima Marilene Da Silva.

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2021, fl. 39. Devidamente citado a fl. 52, o Réu apresentou resposta escrita à acusação a fls. 65/67. Ratificado o recebimento da denúncia a fls. 82/84.

Vieram aos autos boletim de ocorrência a fls. 03/04, 30/31 (captura), cópias de decisão e certidão de intimação acerca da concessão de medidas protetivas de urgência expedidas nos autos nº 1500354-53.2021.8.26.0312 a fls. 07/08, folha de antecedentes a fls. 53/60 e certidão de feitos criminais a fls. 69/81. Em audiência de instrução e julgamento realizada nesta data foi ouvida a vítima e, ao final, interrogado o Réu.

O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, diante da confissão, formulou requerimento voltado à dosimetria das penas, pleiteando que fossem fixadas no mínimo e substituídas por penas restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência está demonstrada pelo boletim de ocorrência, cópias de decisão e certidão, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Consta que o acusado foi regularmente intimado das medidas protetivas deferidas nos autos nº 1500354-53.2021.8.26.0312, conforme fls. 07/08. Na ocasião, foram deferidas as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato.

A autoria, por igual, é certa. Não remanesce dúvida de que deva ser atribuída ao réu.

Interrogado, Fernando disse que na data dos fatos estava na porta de casa quando a vítima passou. Perguntou se a vítima não tinha vergonha na cara. Virou as costas e entrou em casa. Negou que tenha proferido palavras de baixo calão. Disse que estava em casa, em paz, quando foi provocado pela vítima e apenas retribuiu a provocação. Sua confissão é corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos.

A vítima Marilene, em juízo, referindo-se à época em que requereu as medidas protetivas de urgência, disse que pretendia vir ao fórum em certa oportunidade, para que lhe fosse deferida a guarda do neto, filho do acusado, pela genitora do infante. Voltando para casa, viu a porta da casa de Fernando aberta. Houve um impasse entre o acusado e a vítima, que não quis mais receber o neto. Fernando ficou descontente e a agrediu razão pela qual requereu as medidas protetivas. Já na data dos fatos, se recorda que mesmo após a medida protetiva Fernando vivia dizendo para a vítima, na rua, "vou lhe matar sua vagabunda". Não pretendia retornar à delegacia, mas não teve opção a não ser comunicar o descumprimento da protetiva. Diante da leitura das suas declarações prestadas em delegacia, confirmou que as frases que foram ditas por Fernando, bem como que àquela data já possuía medida protetiva em seu favor.

O conjunto probatório dos autos, em uma análise panorâmica das provas, é suficiente para a formação do convencimento do juízo, na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal, no sentido de que o acusado efetivamente praticou as condutas que lhes são atribuídas.

Com efeito, há que se reconhecer o valor probatório das palavras da vítima. Na espécie, suas declarações se mostram firmes e em consonância com os demais elementos de prova, inclusive aqueles colhidos na fase do inquérito policial. Não destoam, aliás, da própria confissão do acusado.

Neste contexto, não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas ou de prevalência de eventual dúvida em favor do acusado.

Nada há nos autos que informe que o acusado tenha se aproximado da vítima com o consentimento desta, tampouco que a ofendida o tenha autorizado a proferir agressões físicas ou verbais. Tampouco a proximidade entre as residências justifica ou autoriza o descumprimento da ordem judicial deferida de natureza cautelar que busca prevenir a reiteração de violências em prejuízo da mulher.

Cumpra trazer à colação o entendimento da jurisprudência em caso assemelhado:

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO. Possibilidade. Prova de que o réu e a ofendida moravam no mesmo local, situação em que foi considerada no decreto da medida protetiva. Diante disso, o convívio na mesma casa não autorizava ao réu ter atitudes que caracterizassem violência psicológica, como no caso da ameaça. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000077-89.2019.8.26.0536; Relator (a): Ruy

Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021)

Neste contexto, o julgamento de procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Passo à individualização das penas, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas, consigno os mau antecedentes do acusado.

Em decorrência da circunstância judicial desfavorável, promovo aumento de um oitavo calculado sobre a pena mínima cominada.

Na segunda fase, nos termos da denúncia, incide a agravante do art. 61, inciso II, 'e'. do Código Penal, sendo indubitável que o crime foi cometido em detrimento de ascendente. Incide, ademais, a agravante da reincidência em razão da condenação nos autos nº 0000620-37.2009.8.26.0312 (tráfico), fls. 69/81. Registro ainda a atenuante da confissão espontânea. Promovo a compensação entre uma das agravantes e a atenuante. Em decorrência da segunda agravante, promovo aumento de um oitavo calculado sobre a pena mínima cominada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante da circunstância judicial desfavorável e da reincidência, será o semiaberto.

Por fim, inviável a substituição por pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal, que resulta do não preenchimento dos requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, bem como em face do teor da Súmula 588 do STJ. Também não é possível a suspensão condicional da pena porque não atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, em virtude da reincidência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar FERNANDO DA SILVA como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06 c/c artigo 61, II, "e" do Código Penal 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção em regime inicial aberto.

Sem prejuízo, MANTENHO as medidas protetivas de urgência eventualmente concedidas em benefício da ofendida.

DEFIRO ao Réu o direito de apresentar recurso em liberdade tendo em vista que encerrada a instrução processual, novamente advertido, e tendo sido proferida sentença condenatória não há fundamento que indique que solto voltará a intentar contra a integridade física ou psicológica da ofendida.

Nestes termos, REVOGO a prisão preventiva decretada nestes autos. EXPEÇA-SE alvará de soltura clausulado.

Custas "ex lege" (Lei Estadual nº 11.608/2003), suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se Guia de Execução Definitiva, anotando-se o resultado definitivo no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral da Justiça; (ii) atualize-se o valor da multa e intimem-se os Réus para pagamento, comunicando-se, por fim, o IIRGD.

Também após o trânsito em julgado, remeta-se cópia da sentença à vítima pelos Correios.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP, se o caso.

Sentença proferida em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.

Juquiá, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA